

א) וַעֲלֵי ג: לַקֶּמֶן כַּח: לֹא: מַח: א): ב) וַלְקֶמֶן יו: א): ג) וַקְדוּשֵׁן ה: כֹּה: וְשִׁינְךָ, ד) לַקֶּמֶן לְ, ה) וְשִׁשׁ מַחֲוִי"ן, ו) וְדָף ג: ד"ה מַשְׁוֹרֵן, ז) ז"ל דְּפִרְשִׁית, ח) וְז"ל הַמַּגְלָגֵל, ט) וַעֲשֵׂשׁ כְּתוּסָפוֹת ד"ה שוֹרֵךְ, י) ז"ל טָקוּן,

גליון הש"ם

תוב' ד"ה מוח לבור שכן שלא ברשות דאפי' עשאו ברשות. עי' לקמן כח ע"ג תוס' ד"ה ה"מ:

מוסף רש"י

כולם מבורר למדנו. כל תקלה בור הוא ואפי"ג דלא הפקיר (ועי' ב.), כל אלו שאמרו. תמנש מותרין לקלל כרה"י, ואלו הן פותקין ביבוחיהן. לקלל שופקין שלהן כרה"י כו', צב ליער התקלה שופקין של מי שממש הבית לה"ר (לקמן ז.).

רבינו חננאל

לאיתויי ליחבה נירו וסכסכה אבנו. פיס' הצד השוה שבהן כו'. לאיתויי מאי, אמ' אביי לאיתויי אבנו וסכנו ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו בתר דנייחי. אבל בהדי דקאזלי נזקי לא איצטרכא ליה דהיינו אש, אלא אפי' בתר דנייחי. רבא אמר לאיתויי בור המתגלגל כו'. רב אדא בר אבהא אמ' לאיתויי הא דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבוחיהן מפורתיהן בימות החמה אין להן רשות, בימות הגשמים אע"פ שיש להן רשות אם הזיקו חייב השלם. ומקום חלוקת רב ושמואל כבר פירשנוהו למעלה.

לאסויי ליחבה נירו. שאם ליחבה האש חרישמו של חצירו או סכסכה אצניו חייב. בצבנים שייך לשון סכסוך שלא נשרפו לגמרי אלא סכסכה ונדבקה האש בהן וסכסכה מעט כדאמרין (חולין דף י"ו:). גבי פגימת סכין מסוכסכת מרוח אחת שלא נפגמה מצ' דדדין לגמרי. ולהכי כתב אש לחייבו בהי דנפקא לן התם (לקמן ט:). מאו השדה דלא שמעינ מהיך דמתניתין הא מילתא דליחייב בדבר שאינו ראוי לה כגון הכא שאין עיקר אש בכך: **הכא השוה שבהן שדרן להזיק כו'**. דמשמע אף כל שדרכו להזיק ושמירתו עליך ומאי מצינ לאתויי: היינו אש. דמולדה דאש היא דמאי שגא אש מינה שכן כח אחר מעורב בה הני גמי כח אחר כו': **צמר דנייחי**. מוקי בהן שור או חמור: **אי דאפקריה בין לרב בין לשמואל**. דפליגי ט' (צהפקר) צפ' המניח את הכד (לקמן דף כח:): **היינו בור**. דתרווייהו אמרי כל תקלה שהפקיר נפקא לן מצור דחייב דמי היכי דחיובא דבור הוא כרה"ר דהוי הפקיר כדאמרין צפ' שור שנגח את הפרה (לקמן דף מט:). שעל עסקי כרייה ופתיחה צאה לו אף כל תקלתו שהפקיר חייב דאש גמי תחילת עשייתן לנזק דהוה ליה לאסוקי אדעתיה דסופו ליפול ברוח מצייה: **אש מוכיח**. והיינו דנקט במתני' **הכא השוה: שכן דרכו לילך כו'**. אבל אלו לא הזיקו בהליכתן אלא השור והחמור נתקל בהן: **וחור צהן דיון**. דאיכא למפסך מה לצור שכן אין כח אחר מעורב בו ואמאי צהנד השוה דמתניתין: **צורו המתגלגל**. כגון הניח אבן כרה"ר וצעודה במקומה לא הזיקה וגלגלה רגלי אדם ובהמה למקום אחר והזיקה שם: **אי צהדי דאולי מוקי כו'**. לא גרס והכי גרסינ **הכי דמי אי דאפקרה בין לרב בין לשמואל כו'**: **מעשיו**. כרייתו גרמה את ההיזק אבל מעשיו של זה לא הזיקו אלא רגלי אדם ובהמה שגלגלוהו: **שור יוכיח**. שאין מעשה צעלים גרמו ההיזק אלא ממונו הזיק והיינו הכא השוה דנקט במתניתין: **כל אלו שאמרו**. וקמשיב ואזיל להו אלו הפותקים ציצותיהם וגורפים מערותיהם כלומר כל אלו שאמרו חכמים שיש להן רשות להשליך מזקיהן לרה"ר ואלו הן פותקין ציצותיהן פותחין לינורותיהן המקלחים שופכים ששופכין מתלריהן לרה"ה: וגורפין מערותיהן. ומשליכין וצליהן לרה"ר:

צימות החמה אין להם רשות. מפני שהרמז נאה והוא מקלקלו אבל צימות הגשמים שהרמזות מלוכלכות יש להן רשות: **ואע"פ שברשות**. ז"ד משליכין אם הזיקו חייביהן: **כחו הוא**. והיינו אדם ותנא ליה במתניתין:

שור

תנא שור לרגלו היכי קאמר שור יוכיח דברשות חייב והא רגל לא מיחייב אלא ברשות הניזק ושם אין לו רשות וי"ל כגון שהלך כרה"ר והתח והזיק כרה"י דחייב כדאמרין לקמן (דף יט:).: **ה"ג הבורח** והאיין שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מרשעם. וכן כמזב בספרים של רש"י וכן בספר רב אלפס וכן עיקר אבל אותם דכתוב צהו חייב לשלם לא נהירא דכיון דצשלא הזהירו חייב לא יתכן להקל עליו לפוטרו ממה שמוהירין אותו ולסמור: **א"י דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל** היינו בור. וא"ת והא משמע לקמן בהמניח (ד' טז.) דלכ"ע המפקיר נזקי לאחר נפילת אונס דפטור והאי גמי אונס הוא דצבנין ונטיעה שעשה לא פשע כלום וי"ל כיון שהזהירו לקון ולסמור שלא יזיקו ועבר הזמן הוי פושע והוי כמפקיר י' נכסיו לאחר נפילת פשיעה:

היינו בור. לכאורה נראה דחייב כשהזיקו כותל ואילן צשעת נפילה גופה ואפי"ה מדמה ליה לצור מדלא קאמר הכא אי צהדי דקאזלי קמזקי היינו אש ועוד דאי צהזיק דלאחר נפילה מיירי אמאי פטור מלשלם הלא כיון שנפלו מיד היה לו לסלקן ועוד דא"כ לא היה ליה למיתני לקון ולסמור אלא נתנו לו זמן לפנותו ולסלקן כיון דצהזיק דלאחר נפילה איירי אע"ג דבור אין הולך להזיק ואלו הולכים ומזיקין יש לנו ללמדם מצור דעדיף הויק דידהו שהולכים ומזיקין מצור שאינו הולך ומזיק אלא מוזק במקומו ונראה דצהזיק דלאחר נפילה גמי

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ו.

א"י לרב דאמר כו'. לא גרסינ כדפירשנו לעילי: **מה לבור שכן אין כח אחר מעורב בו**. למאי י' דפרקי דלא חשיב אש מעשיו גרמו לו לפי שהרוח מסייע לו ה"מ למפרך הכא מה לצור שכן מעשיו גרמו לו תאמר צאצנו וסכיננו אלא לפי דפירכא שכן אין כח אחר מעורב בו חשיב טפי דהשתא

ליכא למימר שור יוכיח אלא אש גרידא ולקמן גבי צור המתגלגל פריך מה לצור שכן מעשיו גרמו לו דלא שייך התם שכן אין כח אחר מעורב בו דהיכי נימא תאמר צור המתגלגל שכן כח אחר מעורב בו דמשמע דלא הוי צור אלא על ידי כח אחר וזה אינו שהרי נעשה צור צלא כח אחר משמיעמו כרה"ר: **לאיתויי בור המתגלגל**. צכל הספרים כתוב אי צהדי דקא אולי קמוזקי כחו הוא ופירש הקונטרס דלא גרס ליה וטעמא משום דאמרין לקמן בהמניח (דף ט:): **אין דרכן של בני אדם להצטונן צדרכים וצעל התקלה גמי אין לחייבו מטעם אדם המזיק אלא משום דחשיב כרוח מצייה והוי אשו ואין למוחקו צצציל כך דלענין כדי שלא ילכו כ"כ צחוקן שימיו וזיקו דרכו להצטונן שפיר ולהכי פריך כחו הוא ויתחייב המתגלגל הכל ולא צעל התקלה ואע"ג דלגבי כלצ שנטל המכרה והלך לגדיש כו' (לקמן ד' כא:) ופריך בגמרא (ד' גז.) וליחייב צעל הגחלת גמי שהוא צעל התקלה היינו משום דכלצ לאו צר דעה הוא אבל הכא ט' המקלקל צר דעה הוא מדע דאם הדליק אש וצא אחר ושרף טלית חצירו או חפר צור וצא אחר ודחף שור חצירו לתוכו אין סברא שיתחייב צעל הצור או צעל האש והמתגלגל צרגלי צהמה אם הזיק צהדי דאולי יתחייבו צניהם צעל הצהמה וצעל התקלה והא דאמרין לקמן בפרק הפרה (ד' גז:). שור ואלם שדחפו לצור לענין מוקין כולן חייבין דמשמע אפילו צעל הצור צריך לומר דמיירי אדם צלא כוונה דכיון דאין כוונה כלל חייב צעל הצור כמו האדם והא דאמרין (שם) לענין ד' דצרים ודמי ולדות אדם חייב האי ד' דצרים היינו נזק צער ורפיחי וצבת אבל צושמ אין חייב עד שיתכוין כדאמר בהסובל (לקמן ד' פו.) ולא הוי כארצעה דצרים דלעיל דהתם לא חשיב נזק והא דאמר (לקמן גז:) לענין כופר ושלשים של צבד שור חייב ז"ל דהיינו דוקא צכוונה אע"ג**

דלא הוי דומיא דאדם דצשלא צכוונה ליכא כופר ושלשים של צבד כדאי' צשיליה שור שנגח ד' וי' (לקמן ד' מג:).: **מה לבור שכן שרא ברשות**. דלפילו עשאו ברשות ואח"כ הפקיר כיון שהפקיר היינו שלא ברשות: **תאמר** בהני דברשות שור יוכיח. וא"ת למ"ד תנא שור לרגלו היכי קאמר שור יוכיח דברשות חייב והא רגל לא מיחייב אלא ברשות הניזק ושם אין לו רשות וי"ל כגון שהלך כרה"ר והתח והזיק כרה"י דחייב כדאמרין לקמן (דף יט:).: **ה"ג הבורח** והאיין שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מרשעם. וכן כמזב בספרים של רש"י וכן בספר רב אלפס וכן עיקר אבל אותם דכתוב צהו חייב לשלם לא נהירא דכיון דצשלא הזהירו חייב לא יתכן להקל עליו לפוטרו ממה שמוהירין אותו ולסמור: **א"י דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל** היינו בור. וא"ת והא משמע לקמן בהמניח (ד' טז.) דלכ"ע המפקיר נזקי לאחר נפילת אונס דפטור והאי גמי אונס הוא דצבנין ונטיעה שעשה לא פשע כלום וי"ל כיון שהזהירו לקון ולסמור שלא יזיקו ועבר הזמן הוי פושע והוי כמפקיר י' נכסיו לאחר נפילת פשיעה:

היינו בור. לכאורה נראה דחייב כשהזיקו כותל ואילן צשעת נפילה גופה ואפי"ה מדמה ליה לצור מדלא קאמר הכא אי צהדי דקאזלי קמזקי היינו אש ועוד דאי צהזיק דלאחר נפילה מיירי אמאי פטור מלשלם הלא כיון שנפלו מיד היה לו לסלקן ועוד דא"כ לא היה ליה למיתני לקון ולסמור אלא נתנו לו זמן לפנותו ולסלקן כיון דצהזיק דלאחר נפילה איירי אע"ג דבור אין הולך להזיק ואלו הולכים ומזיקין יש לנו ללמדם מצור דעדיף הויק דידהו שהולכים ומזיקין מצור שאינו הולך ומזיק אלא מוזק במקומו ונראה דצהזיק דלאחר נפילה גמי

עין משפט
נר מצוה

מוד א מיי פ"ד מהל' מוקי ממון הלכה ח סמג עשין סט טוש"ע ח"מ סי' תיח סעיף ב:

מה ב ג מיי פ"ג מהלכות מוקי ממון הלכה ב ג סמג עשין ע טוש"ע ח"מ סי' תיח סעיף א:

מוד ד מיי שם טור ש"ע שם סעיף ג:

מוד ה מיי שם הלכה יג סמג שם טוש"ע ח"מ סי' תיד סעיף ב: